

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제22-해외-15호

제 목 해외근무자 복리후생 관리 미흡

소관부서 ==

조치부서 ☆ ★

내 용

1. 업무 개요

==(이하 "Cㄷ법인"이라 한다)는 쟈 ㅋ LNG터미널의 운영사인 <◀와 O&M계약을 통해 동 터미널의 운영 및 유지보수를 업무를 수행하고 있다. Cㄷ법인의 지분은 ♠♠ 51%, ♠♠(♡♡ 및 ♥♥) 24.5% 및 ♠♠(♡♥) 24.5%로 구성되어 있으나 O&M계약에 의해 <◀사의 통제를 받고 있으며 공사는 세컨드먼트 계약에 의해 Cㄷ법인에 해외근무자를 파견하고 있다.

한편, Cㄷ법인은 ♠♠, ♠♠(♡♡ 및 ♥♥) 및 ♠♠(♡♥)의 합작회사로 공사 감사실은 Cㄷ법인에 대한 직접 감사 및 감사처분 권한을 가지고 있지 않으나, 공사 지분 100% 자회사 ♠♠을 통해 Cㄷ법인을 조사할 수 있으며 주주로서 주주감사를 시행할 수 있다.

2. 교통보조비 지급 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

Cㄷ법인 내칙¹⁾은 공사파견 해외근무자의 급여, 수당, 복리후생과 관련하여

1) 「Regulations applied to remuneration of KOGAS dispatched employees」

공사 「보수규정」, 「해외파견자 운영지침」, 「해외근무자복리후생 관리지침」, 「여비규정」 및 C○ 법인 「Provisional C○ HR Policy for dispatched employees from KOGAS」를 따르도록 정하고 있다.

또한, 공사 「해외근무자 복리후생 관리지침」은 해외근무자에게 매월 미화 200불의 교통보조비를 지원할 수 있도록 하고 있으나, 해외 법인/지사 또는 외부 기관으로부터 차량을 제공받은 직원은 차량운영비 또는 교통보조비의 지급 대상에서 제외하도록 규정하고 있다.

따라서 C○법인의 공사파견 해외근무자가 해외 법인/지사 또는 외부 기관으로부터 차량을 제공받아 출퇴근 및 업무에 활용하고 있다면 해당 해외근무자는 차량운영비 또는 교통보조비 지급 대상에서 제외되어야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

C○법인의 공사파견 해외근무자들은 법인 차량을 지원받아 업무수행, 출퇴근 등을 위해 사용하고 있다.

그런데도 C○법인은 [표1]과 같이 법인 차량을 지원받아 사용하고 있는 공사파견 해외근무자에게 차량지원비 또는 교통보조비를 지급하고 있다.

[표1] C○법인 차량지원비/교통보조비 지급 부적정 사례

지급대상자 (인원)	위반 내용 (금액)
공사파견 해외근무자 (5명)	법인 차량을 지원하였음에도 차량지원비/교통보조비 지급 (USD200/월)

3. 상품권 지급 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

ㄷ법인 내칙 「Regulations applied to remuneration of KOGAS dispatched employees」는 공사과건 해외근무자의 급여, 수당, 복리후생과 관련하여 공사 「보수규정」, 「해외파견자 운영지침」, 「해외근무자 복리후생 관리지침」, 「여비규정」 및 ㄷ법인 「Provisional ㄷ HR Policy for dispatched employees from KOGAS」에 따르도록 규정하고 있다.

그리고 공사 「보수규정」, 「해외파견자 운영지침」, 「해외근무자 복리후생 관리지침」, 「여비규정」 및 ㄷ법인 「Provisional ㄷ HR Policy for dispatched employees from KOGAS」는 상품권지급에 대해 별도로 규정하고 있지 않다.

또한, ㄷ법인 「Provisional ㄷ HR Policy for dispatched employees from KOGAS」 제26조(준용기준)는 동 ㄷ법인 내칙에 정해지지 않은 사항은 공사 관련 규정을 따르도록 규정하고 있다.

그리고, 공사 「해외근무자 복리후생 관리지침」 제29조(준용기준)는 이 지침 외의 사항은 공사 관련 규정에 따르도록 정하고 있다.

한편, 공사 「상품권 관리 지침」 제10조(사용제한)는 특별한 사유 없이 단순격려 차원에서 내부직원에게 상품권을 지급하는 것을 제한하고 있다.

따라서 ㄷ법인이 공사과건 해외근무자에게 상품권을 지급하고자 하는 경우에는 공사 「상품권 관리 지침」의 사용목적에 맞도록 하여야 하며 ㄷ법인은 단순격려 차원에서 공사과건 해외근무자에게 상품권을 지급할 수 없다.

나. 감사결과 확인된 문제점

우리나라의 설연휴(설날 전날, 설날 및 설날 다음날)는 C○법인의 근무일로 운영되고 있는 점을 감안하여 공사파견 해외근무자에게 위문품 지급하고자 하는 경우, 공사 「상품권 관리 지침」에 따라 상품권은 제외되어야 한다.

그런데도 C○법인은 우리나라의 설연휴에 정상 근무하는 공사파견 해외근무자를 위로하고 근무의욕을 고취한다는 명목으로 공사 「상품권 관리 지침」을 위반하여 [표2]와 같이 단순 위로 차원의 상품권을 공사파견 해외근무자에게 지급하였다.

[표2] C○법인 차량지원비/교통보조비 지급 부적정 사례

지급 대상 (인원)	지급 명목	위반 내용 (금액)
공사파견 해외근무자 (5명)	설명절 위로 및 근무의욕 고취	단순격려 차원의 상품권 지급 (₩35,000)

관계부서 등 의견 및 검토결과

C○법인은 공사파견 해외근무자에게 규정과 다르게 차량지원비/교통보조비 및 상품권이 지급되었다는 사실을 인정하였으며, ★는 주주감사를 통해 해당 건을 확인하고 C○법인에 시정 요구하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

★장은

C○법인 주주감사 시 규정과 다르게 차량지원비/교통보조비 및 상품권을 지급한 건을 반영하여 C○법인에 시정 요구하시기 바랍니다. (통보)